

1502661-21.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... uma vez que o réu, embora primário, dedica-se ao tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, ostentando duas condenações, por sentenças sujeitas a recurso, por tráfico de drogas, conforme fls. 192/193.

Em casos semelhantes, o STJ assim decidiu:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvío Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502661-21.2020.8.26.0536 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502661-21.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2216031/2020 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 13331409 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 4152/20/203 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 2216031 - DEL.POL.GUARUJA, 4152/20/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON MENDES DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

ROBSON MENDES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas

sanções do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 1º de setembro de 2020, por volta das 22h22, na Rua Araguaçu com Beco União, nº 1, Parque Enseada, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) papelotes de maconha, pesando aproximadamente 70g, droga que determina dependência física e psíquica, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram ROBSON em atitude suspeita, de maneira que o abordaram. Assim, em busca pessoal, verificou-se que o acusado trazia uma sacola plástica em suas mãos, sendo que, no interior desta, localizou-se 24 (vinte e quatro) porções de maconha. Ademais, foi encontrado em poder do acusado a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) em espécie. Indagado a respeito dos fatos, ROBSON confessou para os policiais que estava comercializando a droga naquela localidade, de modo que o dinheiro era proveniente da venda de uma porção de maconha.

O réu foi notificado (fls. 93) e apresentou defesa prévia (fls. 102/104). A denúncia foi recebida em 9 de março de 2021 (fls. 109), seguindo-se citação do réu (fls. 130), oitiva das testemunhas e interrogatório (fls. 161/163).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial fechado (fls. 168/171), enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, fixação na pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, imposição de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e recurso em liberdade (fls. 179/188).

Convertido o julgamento em diligência (fls. 189), foi juntada aos autos certidão criminal atualizada (fls. 192/193). Em seguida, o Ministério Público e a d. Defesa reiteraram os memoriais apresentados (fls. 197 e 201).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2). Flagrante, como já se disse, "é a certeza visual do crime" (Desembargador Rafael Magalhães). Também o auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), o auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 16) e o laudo de exame químico toxicológico, com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 131/133), estão a confirmar a materialidade do crime.

A autoria, igualmente, é certa e será imputada ao réu.

Preso em flagrante, perante a autoridade policial o acusado permaneceu calado (fls. 9).

Em juízo, negou a traficância. Alegou ser usuário de drogas e ter acabado de adquirir as porções de maconha para seu consumo próprio quando foi abordado. Disse que adquiriu as vinte e quatro porções para não precisar se deslocar constantemente ao local. Afirmou que pagou R\$ 125,00 pelo entorpecente. Contou que tinha dinheiro, pois possui sua própria lanchonete (fls. 163).

Ocorre que a negativa acima narrada relativamente à traficância não convence, pois, inverossímil e isolada nos autos, diante do maciço conjunto de provas carreado em

desfavor do réu.

A testemunha Leonardo Santos de Macedo, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pela Rua Araguaçu, ocasião em que passaram por um beco, conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, e visualizaram o acusado em atitude suspeita. Afirmou que o réu foi abordado e, na mão direita dele, foram encontradas vinte e quatro tiras de maconha. Disse que de imediato o acusado confessou que havia acabado de assumir o turno e estava traficando drogas. Contou que, pelo que se recorda, foi apreendido também R\$ 5,00 em dinheiro em poder do réu. Esclareceu que o réu, ao avistar a viatura, tentou se evadir, mas não conseguiu. Afirmou que o réu tem o vulgo de "Bolt" e é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos, roubo e tráfico. Disse que o réu estava sozinho no local (fls. 161).

Em semelhante sentido o relato da testemunha Rodolfo Onesio Lopes dos Santos, também policial militar. Afirmou aludido policial que o acusado estava na posse de vinte e quatro porções de maconha para comercialização, R\$ 5,00 em dinheiro em seu bolso e um telefone celular dentro da cueca. Disse que o acusado confessou a traficância e que havia assumido a venda de drogas naquele local fazia pouco tempo. Contou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Afirmou que as tiras de maconha estavam nas mãos do acusado. Não visualizaram nenhum ato de mercancia (fls. 162).

Assim, sobrelevando os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, a forma como embaladas as porções de maconha e, ainda, a quantidade do entorpecente apreendido (vinte e quatro porções de maconha, com peso líquido de 57,4 gramas), juntamente com a confissão informal do acusado aos policiais a respeito da traficância, evidenciada está a posse da droga com a finalidade de tráfico.

E nada há nos autos a colocar em dúvida a credibilidade dos relatos policiais que prenderam o acusado.

O valor dos testemunhos dos policiais é igual ao dos testemunhos de qualquer outra pessoa estranha aos quadros policiais.

Não existe qualquer impedimento ou suspeição em relação a policiais, pelo só fato de serem policiais, no Código de Processo Penal vigente.

Aliás, seria de manifesto contrassenso o Estado credenciá-los para o exercício da repressão criminal e, ao depois, ao chamá-los para prestação de contas, perante o Poder Judiciário, deles retirar a credibilidade anteriormente depositada. Mormente no caso dos autos, em que não se revelou qualquer motivo plausível para os policiais acusarem injustamente um inocente seu desconhecido.

Sobre o tema, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS. As provas colhidas indicam a prática do tráfico. No confronto entre a versão apresentada pela ré e sua filha e o depoimento das testemunhas policiais, que tem compromisso com a verdade, estes devem ser mais valorizados. Ausentes indícios de que os policiais visem imputar a prática delitiva a inocente. Mantida a condenação. Incabível a redução do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Inviável a substituição da pena ou sua suspensão. O regime fechado é o adequado. NEGADO PROVIMENTO AO APELO" (Apelação nº 0004707-61.2013.8.26.0032; Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/09/2014; Data de registro: 16/09/2014).

"Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo postulando a absolvição. Autoria comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu em

flagrante. Recurso desprovido" (Apelação nº 0002226-67.2008.8.26.0302; Relator(a): José Raul Gavião de Almeida; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/12/2010; Data de registro: 28/12/2010).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Penas fixadas com critério - Inviabilidade, no caso, da aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime prisional inicial fechado mantido - Recursos desprovidos" (Apelação nº 0012236-97.2015.8.26.0344; Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Marília; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/11/2016; Data de registro: 25/11/2016).

In casu, os testemunhos dos policiais foram firmes e harmônicos entre si e consentâneos com os demais elementos constantes dos autos, todos a apontar no sentido da ilícita traficância atribuída ao réu na denúncia.

Ressalte-se que o acusado não logrou produzir nenhuma prova que pudesse confirmar de que seria capaz de adquirir tal quantidade de droga para seu exclusivo consumo.

Ademais inexistem sequer indícios nos autos de ser o réu usuário de maconha, como alega, e nada há que impeça o usuário de drogas de também exercer o comércio ilícito.

Nessas condições, inviável a pretendida absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Bem evidenciadas, assim, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 42 da Lei nº 11.343/06, dentre eles a natureza e a quantidade da substância apreendida e a primariedade do réu, não havendo informação de condenações definitivas por fatos anteriores ao ora apurado (fls. 192/193), fixo a pena-base no mínimo legal: cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

A atenuante da menoridade relativa não faz reduzir a pena fixada no mínimo.

Não há que se falar em privilégio do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, dedica-se ao tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, ostentando duas condenações, por sentenças sujeitas a recurso, por tráfico de drogas, conforme fls. 192/193.

Em casos semelhantes, o STJ assim decidiu:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSO EM CURSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL FECHADO QUE SE IMPÕE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de

constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. – Esta Corte pacificou o entendimento de que "embora a primariedade e os bons antecedentes exijam sentença condenatória com trânsito em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros elementos de prova constantes dos autos" (AgRg no AREsp 101.913/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 15/02/2013). – No caso, o fato de o paciente responder a outro processo pelo crime de homicídio e homicídio tentado e de ter sido apreendido em seu poder a contabilidade do tráfico, revelam sua dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação da benesse legal prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. – Ademais, quanto ao fato do paciente fazer da atividade criminosa seu meio de vida, para desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias, soberanas nas análises dos fatos, mostra-se necessário o reexame de todo o conjunto fático probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. Precedentes. – A obrigatoriedade do regime prisional fechado para os condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES. Assim, a identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei. – No caso, não obstante o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada no mínimo legal, a posse de variada e expressiva quantidade de entorpecente: 13,2g de cocaína, distribuída em 42 papérolas, contendo a droga em pó branco, e 20 dosadores plásticos, contendo a droga em forma de pó amarelado, mais 19,03g de maconha, distribuídas em 10 trouxinhas, justificam o regime prisional mais gravoso, que foi estabelecido, pelo Tribunal de origem, como necessário à prevenção e repressão do delito. – Por fim, mantida a reprimenda no patamar anteriormente estabelecido de 5 (cinco) anos de reclusão, fica prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Habeas corpus não conhecido. (HC 256.027/SP, Relator(a): Min. Marilza Maynard, Quinta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe- 1º/8/2013).

Assim, o fato de o réu haver sido preso novamente pela prática de crime de tráfico ilegal de drogas está a revelar sua reiterada conduta delitativa, impedindo a aplicação da benesse legal prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Considerando o quantum da pena definitivamente estabelecida (cinco anos de reclusão), a primariedade do réu e a favorabilidade das demais circunstâncias judiciais, a quantidade e natureza de entorpecente apreendido em sua posse (vinte e quatro porções de maconha, com peso líquido de 57,4g) e declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei dos Crimes Hediondos, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do Código Penal.

Inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o requisito previsto no inciso I, do art. 44 do CP.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO ROBSON MENDES DE JESUS, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de quinhentos dias-multa no mínimo legal.

Uma vez que o réu vinha respondendo solto ao presente processo, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, haja vista evidenciado vínculo com a mercancia de drogas, e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 103). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Guaruja, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA